

1500984-70.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 30 de abril de 2021, por volta das 14h24, na Avenida Paulista nº 899, Jd. Monte Cristo, nesta cidade e comarca, o Réu trazia consigo, para fins de tráfico, 97 invólucros plásticos com cocaína, com peso líquido de 40,93g; 301 invólucros plásticos com cocaína, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500984-70.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500984-70.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118179/2021 - DEL.POL.SUZANO, 17654851 - DEL.POL.SUZANO, 1693/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2118179 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Robson do Nascimento, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 30 de abril de 2021, por volta das 14h24, na Avenida Paulista nº 899, Jd. Monte Cristo, nesta cidade e comarca, o Réu trazia consigo, para fins de tráfico, 97 invólucros plásticos com cocaína, com peso líquido de 40,93g; 301 invólucros plásticos com cocaína, na forma bruta de crack, com peso líquido de 75,07g; 126 invólucros plásticos com Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 519,09g; e 40 frascos com lança-perfume, com 1387,6ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Laudo prévio de constatação da droga às fls. 20/23.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 54/56.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 101/103 e 115/117.
Laudo de exame de objeto às fls. 118/121.
Laudo de exame de local às fls. 136/139.
Regularmente notificado (fl. 134), o Réu apresentou defesa prévia à fl. 141/143
A denúncia foi recebida às fls. 146/147, em 28 de setembro de 2021.
Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Reginaldo Santiago Bento e Wagner Rodrigues Fernandes, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 184/187, respectivamente.
É o relatório. Fundamento e decido.
Não há preliminares a serem dirimidas.
No mérito, a presente ação penal é procedente.
A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/09, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, laudos prévios e definitivos da droga de fls. 20/23 e fls. 101/103 e 115/117, respectivamente, e laudo de exame pericial de objeto de fls. 118/121.
A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04) e demais provas produzidas em juízo.
Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Reginaldo Santiago Bento, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe quando avistaram indivíduos realizando tráfico na região. Pediram reforço de outros policiais para fazer a abordagem. O Réu tentou empreender fuga e estava com mochila nas costas. Havia vários entorpecentes dentro da mochila. O seu companheiro de equipe foi quem o deteve. Havia anotações relativas a tráfico na mochila também. Não se recorda se houve confissão na hora. No mesmo sentido, a testemunha Wagner Rodrigues Fernandes, policial militar, disse que estava de patrulhamento de rotina pelo bairro do Monte Cristo, quando avistaram indivíduo em atitude suspeita. O local é conhecido pelo tráfico. Esse indivíduo, ora Réu, logo tentou empreender fuga. Ato contínuo, conseguiram detê-lo. Ele estava com uma mochila nas costas em que havia diversas drogas, quantia em dinheiro e anotações relativas ao tráfico.
As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.
Com efeito, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.
Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade

policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto – J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os policiais militares abordaram o Réu em razão de fundada suspeita – haja vista que, ao avistar os agentes, o acusado imediatamente tentou empreender fuga do local –, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se que as testemunhas e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados. Sendo assim, não haveria motivos para que fosse realizada criminalização infundada. Ademais, os policiais militares, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Não bastasse, em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação é verdadeira. Alegou que, à época dos fatos, havia saído da prisão e estava trabalhando para construir uma casa para si. Recebeu uma oferta para trabalhar no tráfico novamente e acabou aceitando, pois estava passando por dificuldades. De fato, foi encontrado pelos policiais na posse das drogas quando abordado. Asseverou que está arrependido.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (consoante auto de exibição de fls. 17/18, em mais de quinhentas unidades plásticas individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros, em local que, segundo as testemunhas, é conhecido pelo tráfico.

Além disto, a dinâmica dos fatos – consubstanciada na fuga do Réu e na tentativa de esse se desfazer dos entorpecentes que trazia consigo – não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como pela ausência de alegação do acusado neste sentido.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Em primeira fase, a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade de droga (829,13g brutos – fl. 21), aliada à sua natureza variada, as quais representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Além disso, o Réu ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 54/56 – processo nº 0007716-36.2005.8.26.0606).

Logo, aumento a pena-base em 1/4 (1/8 para cada circunstância judicial desfavorável), estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (certidão de fls. 54/56 – processo nº 0011601-09.2015.8.26.0606), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Por outro lado, incide também a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), uma vez que o acusado reconheceu, em juízo, integralmente a prática delitiva. Assim, por se tratar de circunstâncias judiciais igualmente preponderantes, efetuo

a compensação entre ambas, mantendo a reprimenda penal em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, em especial, a primariedade, posto que reincidente e detentor de antecedentes criminais, conforme atesta certidão de fls. 54/56.

Assim, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, a não reincidência em crime doloso e o quantum de pena aplicado. No mesmo sentido, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar Robson do Nascimento como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito.

Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 637,75 (seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) praticando o delito de tráfico, inevitável concluir que a quantia foi auferida em decorrência da venda dos entorpecentes, inexistindo nos autos justificativa diversa para a sua posse. Logo, determino o perdimento do valor apreendido, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA